Nr 36

av fru Berglund m. fl.
om slopande av förbudet mot användning av kvinnlig arbetskraft i underjordsarbete.

I 34 § arbetarskyddslagen (1949:1) stadgas följande:

Kvinna må icke användas till arbete under jord i gruva eller stenbrott.

Vad i första stycket stadgas avser icke arbetstagare i överordnad ställning, som ej utför kroppsarbete.

Arbetarskyddsstyrelsen äger medgiva, att kvinna utan hinder av bestämmelsen i första stycket må användas till arbete under jord.

Möjligheten till dispens (34 § tredje stycket) från förbudet för kvinnligt underjordsarbete i gruvor och stenbrott infördes först genom lagändring den 1 juli 1962 och avsåg då enbart sjukvårdsarbete, annat socialt arbete eller tillfälligt arbete som inte var att betrakta som kroppsarbete. Sin nuvarande lydelse fick paragrafen den 1 juli 1968, då arbetarskyddsstyrelsen gavs en generell möjlighet att ge dispens för underjordsarbete, som kunde anses lämpligt för kvinnor. På orter där gruvindustrin är dominerande bidrager ovanstående lagparagraf till att arbetsmarknaden även i framtiden uppdelas i traditionellt manliga och kvinnliga yrken och arbetsuppgifter. Den är ett hinder för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Principen om allas rätt till arbete bör gälla även arbete under jord. I bedömningen om lämplighet för visst arbete är det den enskilde individens förutsättningar som skall vara avgörande ej kön.

Med en utökad företagshälsovård undanröjes riskerna att personer hamnar på arbetsplatser där arbetskraven är större än individens arbetskapacitet.

Genom att i större utsträckning använda "tekniken" till att anpassa arbetsplatserna efter individerna, elimineras många arbetsmiljöproblem både över och under jord. Det måste vara en självklar målsättning att arbetsmiljön i gruvorna liksom på andra arbetsplatser från arbetarskyddssynpunkt skall vara tillfredsställande, oberoende av om det är män eller kvinnor som arbetar där. Arbetsmiljöer som anses olämpliga för kvinnor kan inte heller anses lämpliga för män.

Dispensförfarande är otillfredsställande. Det ger inte rättvisa möjligheter att söka arbete efter fallenhet och förmåga. Även om arbetarskyddsstyrelsen har generella möjligheter att ge dispens, är det enklare för arbetsgivaren att anställa en man och komma ifrån dispensförfarandet. Beviljade dispenser gäller oftast arbeten som bedömes som mindre kvalificerade och som därför också är lågavlönade, t. ex. städning.

Det är angeläget att kvinnorna på orter med en dominerande gruvindustri

får möjligheter till ökad och mer differentierad sysselsättning. Därför är det nödvändigt att diskriminerande lagstiftning undanröjes.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi

att riksdagen beslutar att paragraf 34 i arbetarskyddslagen utgår.

Stockholm den 10 januari 1975

FRIDA BERGLUND (s)

GUDRUN SUNDSTRÖM (s) UNO HEDSTRÖM (s)

THURE DAHLBERG (s) CURT BOSTRÖM (s)

OVE KARLSSON (s) LILLY HANSSON (s)
i Malung